

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5083031-18.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: IVAN SALERNO DE MOURA FILHO

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

MEDIDA DE URGÊNCIA. INADEQUAÇÃO DE VIA. ENUNCIADOS Nº 3 E 73 DAS TR RJ. AFASTAMENTO DE RECURSO NOS CASOS DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. NÃO CABIMENTO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO SEQUER CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, SEQUER CONHECER do presente recurso, por inadequação de via e ratifico a decisão que indeferiu a liminar, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2024.

5083031-18.2024.4.02.5101

510014826149 .V7

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5083031-18.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: IVAN SALERNO DE MOURA FILHO

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência interposta pela parte autora que tem por objeto impugnar as Decisões Interlocutória do Juizado de Origem, em sede do cumprimento de sentença, (Eventos 338 - item 5/6, 354 - item III e 367-II).

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão (Evento 3), a qual passa a integrar o presente voto:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora que tem por objeto impugnar as Decisões Interlocutória do Juizado de Origem, em sede do cumprimento de sentença, (Eventos 338 - item 5/6, 354 - item III e 367-II), transcritas no item 17 supracitado.

É o breve relatório.

Inicialmente destaco que, em razão do sistema recursal dos Juizados, no qual há previsão de "poucos" recursos, tem sido comum a interposição de Mandado de Segurança como sucedâneo de recurso, para impugnação de decisão judicial.

Por expressa opção legal e com o objetivo de instituir um processamento mais rápido, que cumprisse o princípio da celeridade e economia processual, há na Lei 10.259/01 previsão apenas de dois recursos em face de decisões judiciais prolatadas pelo juízo a quo. Ou seja, em face de decisões concessivas ou denegatórias de antecipação de tutela ou liminar e de sentenças definitivas.

Não há previsão de recurso para decisões interlocutórias quer anteriores a prolação da sentença, quer posteriores, ou seja, prolatadas por ocasião do cumprimento de título judicial transitado em julgado.

Em se tratando de decisão interlocutória anterior a prolação da sentença tem predominado o entendimento de que, a despeito de não haver previsão de recurso imediato, incabível a interposição de impugnação via Mandado de Segurança. Pois, não se trata de inexistência de recurso cabível, mas sim de diferimento e concentração da recorribilidade das decisões. Sendo totalmente descabida a impetração de Mandado de Segurança, diante da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, anteriores à sentença, em sede de Juizados. Ressalvada apenas a recorribilidade das decisões interlocutórias que apreciam a antecipação de tutela/liminar, em virtude de expressa previsão legal (art. 5 da Lei 10.259/01).

Neste sentido, o Informativo nº 547, do E. STF:

*"Juizados Especiais e Mandado de Segurança contra Decisão Interlocutória Não cabe mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida em Juizado Especial. Essa foi a orientação firmada pela maioria do Tribunal, ao negar provimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão de Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que indeferira a petição inicial do mandado de segurança da recorrente - impetrado contra decisão liminar concedida em primeiro grau, no âmbito dos Juizados Especiais -, extinguindo o feito sem julgamento do mérito. Asseverou-se que a Lei 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento das causas cíveis de complexidade menor, razão pela qual consagrou a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Não caberia, por isso, nos casos por ela abrangidos, a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de **instrumento** ou a utilização do instituto do mandado de segurança, cujos prazos para interpor e impetrar, respectivamente, não se coadunam com os fins pretendidos pela Lei 9.099/95. Aduziu-se ser facultativa a opção pelo rito sumaríssimo, com as vantagens e limitações que a escolha acarreta. Asseverou-se, ademais, que a admissão do mandado de segurança ensejaria ampliação da competência dos Juizados Especiais, o que caberia exclusivamente ao Poder Legislativo. Por fim, afastou-se a ofensa ao princípio da ampla defesa, haja vista a possibilidade de impugnação das decisões interlocutórias quando da interposição de recurso inominado."*

Muito embora, pelo rito da Lei nº 10.259/01, não estejamos diante de competência relativa, mas sim absoluta, por expressa previsão legal (art. 3º, §3º, da Lei nº 10.259/01), as conclusões do eminente Relator são totalmente aplicáveis ao rito da Lei nº 10.259/01. E isto porque, ante aos princípios motrizes dos Juizados - simplicidade e celeridade - o sistema recursal dos Juizados é diferenciado.

Há na Lei nº 10.259/01 previsão de recurso para as decisões que deferem medida cautelar, no curso do processo. Disposição esta que tem interpretação reiterada no sentido de que cabe recurso quanto a decisões que deferem e indeferem medida cautelar e/ou antecipação de tutela. Neste sentido o Enunciado nº 3, destas Turmas Recursais:

"Somente caberá Recurso de Decisão do deferimento ou indeferimento de liminar."

Excetuadas as mencionadas decisões, só será admitido recurso de sentença definitiva, art. 5º, da Lei nº 10.259/01. E de tais dispositivos não se extrai a conclusão de que não há recurso em face de decisões interlocutórias anteriores à sentença definitiva, mas sim que, o controle judicial das decisões anteriores à sentença definitiva foi diferido para o recurso ordinário, cabível em face da sentença.

Ora, se o legislador expressamente afastou o recurso quanto a decisões interlocutórias, ressalvadas as acima mencionadas, justamente por ser possível a análise desta insurgência, quando do julgamento do recurso ordinário, não há como se admitir a impetração de mandado de segurança como forma de, por via transversa, subverter-se o sistema recursal, em sede do rito dos Juizados.

Sendo, portanto, apenas admissível a interposição de Mandado de Segurança para impugnar decisão judicial, em sede de juizado, posterior a sentença transitada em julgado. Neste sentido, inclusive, o enunciado 73 destas Turmas:

"É inviável o Mandado de Segurança contra decisão pelo rito dos Juizados Especiais Federais, salvo na fase de cumprimento e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado."

No caso concreto há sentença acolhendo o pleito autoral transitada em julgado (evento 144, SENT1). Outrossim, tratando-se de insurgência em face do cumprimento a mesma deve ser impugnada via Mandado de Segurança, incabível o agravo interposto.

Deve, portanto a parte autora manejar o meio de impugnação adequado.

ISTO POSTO, voto no sentido de NÃO CONHECER DO RECURSO, por falta de previsão legal. Sem custas e honorários. Publique-se. Intime-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa."

Logo, conforme as razões supra aduzidas, não estava, ainda, demonstrada a existência de verossimilhança nas alegações e do risco de lesão grave e/ou de difícil reparação, para que pudesse ser concedido efeito suspensivo ativo ao recurso.

Oportuno destacar ainda a inadequação do remédio jurídico empregado eis que a medida de urgência só é cabível em face de decisão de deferimento ou indeferimento de antecipação de tutela ou liminar, o que não é o caso.

Por tais razões, voto por SEQUER CONHECER do presente recurso, por inadequação de via e ratifico a decisão que indeferiu a liminar.

5083031-18.2024.4.02.5101

510014826147 .V5